

उखडा_सम्बन्धी_ऐन_२०२१

English title: Ukhada Land Act, 1964

उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२१ । ६ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. उखडा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ २०२२ । ३ । ३० । २. उखडा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । ६ । ३. वशिष्ठ अदालत ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ४. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ५. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ६. उखडा सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ६ । ९ । ७. उखडा सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ५ । १४ । ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२१ सालको ऐन नं. १६ । उखडा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : उखडा सम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतलि यो ऐन बनाइबस्को छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१” रहेकोछ । (२) यो ऐन नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु (पाल्ही माझखण्ड, शविराज र तौलीहवा) जिल्लामा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “जग्गा धनी” भन्नाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका नाताले वा सो जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने नाताले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने व्यक्तिसमूहलाई भन्नेछ । (ख) “किसान” भन्नाले उखडा जग्गा जोत्ने किसानको रूपमा सरकारी श्रेस्तामा दर्ता भएको वा जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजमि उखडा जग्गा जोती आएको किसानलाई समझ्नु पर्छ । तर यस शब्दले हुण्डा, मनखप, अधियाँ, बाटैनामा कमाउन पाएको जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जनाउने छैन । (ग) “पोत” भन्नाले उखडा जग्गा कमाउन दिएको वापत किसानले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने रूपैयाँ समझ्नु पर्छ । (घ) “उखडा जग्गा” भन्नाले जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजमि किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाईआएको जग्गा समझ्नु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि समझ्नु पर्छ । ३. जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसानले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने गरी कमाई रहेको उखडा जग्गामा जग्गा धनीको हक समाप्त भै किसानको नाममा तोकिएबमोजमि नम्बरीमा दर्ता हुनेछ । तर :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सो किसान वदिशी नागरिक रहेछ वा पछि वदिशी नागरिक ठहरिने आयो भने नजिले जोतेको उखडा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुनेछ र सो जग्गा सुकुम्वासी नेपाली नागरिकलाई कुनै शर्तमा नेपाल सरकारले बकिरी वतिरण गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा धनीले यस ऐन बमोजमि पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिमध्ये केही पननिपाएको भए सबै र किसानबाट केही पाइसकेको भए सो कट्टा गरी बाँकी रकम नेपाल सरकारले पाँच वर्ष भित्र एकमुष्ट वा पाँच बराबर कसितामा जग्गाधनीलाई दनिछ ।

(२) सो किसानले दफा ४ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार एकमुष्ट वा पहिलो कसिता वापत बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम सो बमोजमि नबुझाएमा सो जग्गा नजिको नाममा दर्ता हुने छैन । ४. क्षतिपूर्ति: (१) दफा ३ बमोजमि किसानको नाममा दर्ता हुने जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गाको मालपोतको दश दोब्बरको हिसाबले हुन आउने रकम सम्बन्धित किसानले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई एकमुष्ट वा जग्गा दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र पाँच बराबर कसितासम्मको कसिताबन्दी गरी क्षतिपूर्तिको रूपमा बुझाउनुपर्छ । तर,- । (क) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेकोमा सो एकमुष्ट रकम र कसिताबन्दीमा बुझाउन कबुल गरेकोमा पहिलो कसिताको रकम नजिको नाममा जग्गा दर्ता हुने बखत सम्ममा र त्यसपछिको प्रत्येक कसिता अघिल्लो कसिता बुझाएको मितिले १ वर्ष भित्र बुझाउँदै जानुपर्छ । (ख) किसानले कुनै कसिता सो कसिता बुझाउनु पर्ने म्याद अगावै जुनसुकै बखत बुझाउन सक्नेछ । (२) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन जाँदा जग्गाधनीले बुझी नलएमा सो बुझाउनु पर्ने म्याद गुजरेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र किसानले सो रकम इलाकाको माल अड्डामा धरौट राख्न सक्नेछ र सो बमोजमि किसानले धरौट राख्न ल्याएमा सो माल अड्डाले पनबुझलिई नजिलाई रसीद दनुपर्छ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत किसानले धरौट राखेमा नजिले जग्गाधनीलाई सो क्षतिपूर्तिको रकम बुझाए सरह मानिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि किसानले क्षतिपूर्तिको रकम धरौट राखेमा सो कुराको सूचना सो माल अड्डाले जग्गाधनीलाई दनुपर्छ । सो सूचना पाएको मितिले पैतसि दिन भित्र सो रकम लानि आएमा माल अड्डाले जग्गाधनीलाई बुझाईदनुपर्छ । सो म्याद भित्र जग्गाधनीले लानि नआएमा सो रकम नेपाल सरकारमा लाग्नेछ । (५) पहिलो कसिता बाहेक उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने अन्य कसिता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानको नाउँमा दफा ३ बमोजमि दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि सम्बन्धित माल अड्डाले ललाम बढाबढ गराउनुपर्छ र सो बमोजमि ललाम बढाबढ हुँदा उठेको रूपैयाँ जग्गा धनीले पाउनेछ । ५. जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यवधि: (१) यो ऐन लागू भएपछि तोकिएको अधिकारीले तोकिएको म्याद भित्र जग्गाधनीले आफूले कमाउन दिएको र किसानले आफूले कमाई राखेको जग्गाको देहाय बमोजमिको वविरण खुलाई आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाणको सक्कल वा रीतपूर्वकको नक्कल समेत सामेल राखी सो अधिकारीका

समक्ष वविरण पेश गर्नुपर्छ र कसिनले रसीद वा अरू लखितको प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारण समेत वविरणमा खुलाउनुपर्छ :- । (क) जग्गाधनी र कसिनको नाउँ, थर, वतन र नागरिकता, । (ख) जग्गा भएको जलिला, टप्पा वा प्रगन्ना, मौजा र । (ग) जग्गाको चारकलिला र वगिहा, कठ्ठा र धूर समेतको क्षेत्रफल । (२) जग्गाधनी र कसिन मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र उपदफा (१) बमोजमिको वविरण पेश गरेमा सो उपदफाको म्याद नाघेको मतिलि सात दिन भित्रि तोकिएको अधिकारीले सो वविरणको सबै व्यहोरा खुलाई तोकिए बमोजमि सूचना प्रकाशति गर्नुपर्छ ।

(३) जग्गाधनी र कसिन मध्ये कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने वविरण सो उपदफा (२) बमोजमि सूचना प्रकाशति भएको मतिलि पन्ध्र दिन भित्रि पनपेश नगरेमा अर्को पक्षले पेश गरेको वविरण नै वविरण पेश नगर्ने पक्षको वरिद्धमा अकाट्य प्रमाण माननिछ र सो पेश भएको वविरण झुठा हो वा सो सम्बन्धति कुनै सबूद प्रमाण जालसाजी वा कीर्ते गरी बनाएको हो भन्ने कुराको आधारमा पछि वविरण पेश नगर्ने पक्षको कुनै उजूर वा दावी लाग्ने छैन । तर जग्गाधनीले कसिनलाई डर त्रास देखाई वा कुनै कसिमिको जवरजस्ती गरी वविरण पत्र पेश गर्न दिएको थपिन भन्ने कुराको उजूर परी सो कुरा प्रमाणति भएमा यस उपदफाको कुनै कुरा लागू हुने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशति भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिलि सो सूचना प्रकाशति भएको मतिलि एक्काइस दिन भित्रि आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खचौला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्धी मसिलि कागजात इन्साफका नमित्ति दफा ७ बमोजमि नेपाल सरकारद्वारा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अदालतमा पठाईदनु पर्छ । तर उपदफा (१) बमोजमि वविरण पेश गर्नु पर्ने व्यक्तिलि सो उपदफा वा उपदफा (३) मा तोकिएको म्याद भित्रि पेश नगरेमा नजिले यस उपदफा बमोजमि उजूर गर्न पाउने छैन । ६. दण्ड सजाय: (१) दफा ५ बमोजमि वविरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुठो वविरण वा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेमा नजिलाई रु. १००० । - एक हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमिको कुनै काम कारवाही गर्न लागेको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कसैले सो काम गर्न नदिन कुनै बाधा वरीध गरेमा वा सो गर्न कसैलाई दुरतसाहन दिएमा सो बाधा वरीध गर्ने वा दुरतसाहन दिन व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५०० । - पाँचसयसम्म जरिवाना वा एक महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (३) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा दफा ५ बमोजमि पेश गर्नु पर्ने वविरण सो दफा बमोजमिको म्यादभित्रि कुनै पक्षले पेश नगरेमा सो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी र कसिन दुवैको हक समाप्त भै नेपाल सरकार लाग्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले फेरी बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ७. मुद्दा मामलाको कारवाही : दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोजमिको मुद्दा मामलाको कारवाही गरी कनिरा तोकिएको अदालतले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ८. कारवाही र पुनरावेदन : (१) दफा ७ बमोजमि तोकिएको अदालत र दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले वशिष अदालत ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कार्यवधिअपनाई कारवाही गर्न र मुद्दा मामलामा आवश्यकता अनुसार दौडाहा इजलास कायम गर्न तथा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यलाई रोहवरमा राखी प्रचलति कानुनबमोजमि सरजमीन गर्न गराउन सक्नेछ । तर पूर्वपक्षको सलिसलामा अभ्युक्तलाई थुनामा राख्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछैन । (२) दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ८क. वशिष व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अदालतमा सम्बन्धति पक्षले म्याद तारेख गुजारी डिसिमसि भएको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेकोले खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको वा एक पक्षले म्याद तारेख गुजारी अर्को पक्षको हकमा समेत खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारवाही गराउन चाहने व्यक्तिलि चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकिएको म्याद भित्रि तोकिएको अदालतमा नविदन दिएमा, तोकिएको अदालतले त्यसरी डिसिमसि वा खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारवाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (२) कुनै जग्गाधनी वा कसिनले दफा ५ को उपदफा (१) बमोजमिको वविरण म्यादभित्रि पेश नगरेको कारणबाट उखडा जग्गा दर्ता हुन नसकेकोमा तोकिएको अदालतले म्याद तोकी सो म्यादभित्रि दफा ५ को उपदफा (१) बमोजमिको वविरण प्राप्त हुन आएमा सो वविरणको आधारमा समेत तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कारवाही गर्न सक्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकिएको म्याद भित्रि तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ९. छनिन बाँकी मुद्दा मामला सर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतमा बाहेक अन्य कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष दायर भै छनिन बाँकी रहेको उखडा जग्गाका कसिन र जग्गाधनीको हक बेहक सम्बन्धी मुद्दा मामला यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ७ अन्तर्गत गठति दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधतितोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो तोकिएको अदालतबाट कारवाही र कनिरा गरनिछ । १०. नयिम बनाउने

अधकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । ११. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा लेखएका कुराहरूमा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलति नेपाल कानुनबमोजमि गर्नुपर्छ ।